

浙江省财政厅

浙江省财政厅关于切实防范违规采用单一来源采购方式开展政府采购活动的函

各市、县（市、区）财政局，省级各单位：

为加强纪检监察、审计等部门发现问题的整改，建立依法采购的长效机制，现将我省有关违规采用单一来源采购方式采购的案例予以通报。

一、法律规定

《政府采购法》第三十一条规定：“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的”。

二、管理要求

《关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》（浙财采监〔2021〕2号），细化规范了公共服务项目单一来源采购的适用情形：“公共服务项目符合以下情形之一的，可以采用单一来源

源采购方式: (一)在现有的经济和技术条件下,更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求,且导致服务成本大幅度增加或者原有投资损失;(二)省级以上(含省级)购买主体最近1年内通过公开竞争方式产生的同类项目的政府采购结果,本系统下级购买主体确实需要直接采用;(三)其他属于《政府采购法实施条例》第二十七条规定的具有特殊要求导致只能从某一特定承接主体处采购的公共服务项目”。同时,要求全省各级各部门落实主体责任,严格依法依规使用采购方式,同级财政部门要加强监管。

三、相关解析

根据上述规定,采购人应当依法采用合适的采购方式。采购人采购的货物、工程或者货物,只有符合单一来源采购方式适用情形的,才能采用单一来源采购方式。工程是指必须招标的工程以外的工程。

四、有关案例

(一)A市单一来源采购数字健康项目。该项目为政府投资项目,于2020年增补列入年度信息化项目计划,所需资金由财政资金统筹安排。依据《A市****战略合作框架协议》,A市负责实施该项目的预算单位委托中介机构组织专家对项目采购采用单一来源方式进行论证,论证结果在浙江政府采购网公示,公示期内未收到异议。A市财政局按审批权限,依据该市卫健

委的申请和论证、公示结果，批复同意采用单一来源方式采购。

该项目存在的违规问题是预算单位依据战略合作协议，直接采用单一来源方式向特定企业采购。

项目整改情况：该项目系纪委 2021 年认定的问题。为规范单一来源采购管理，A 市预算单位按规定进行了整改，完善了内控制度。涉及违纪的问题由纪委依法依规处理。

（二）B 县单一来源采购某国际会议会务、展览和演艺服务等采购项目。2017 年，B 县举办某国际会议。根据保密法、采购法的相关规定，大会组委会明确会务服务按照“绿色通道”程序进行采购，参照单一来源采购方式实施。组委会通过论证考察、询价、专家谈判、定价等内部流程，选取了资质过硬、有类似规格大会服务经验的四家供应商分别作为大会会务、展览等服务的承接单位，并实施单一来源采购。

该项目存在的违规问题：大会组委会对于未定密的竞争性项目，规避公开招投标，仅凭内部流程就直接采用单一来源方式向特定企业采购。

项目整改情况：该项目系审计部门 2023 年认定的问题。在 2023 年某重大审计项目实施期间，审计部门对以前年度项目进行了追溯并延伸审计，认定 B 县该项目违规实施单一来源采购。B 县按规定进行了整改，财政部门会同有关部门约谈了项目所涉采购单位，印发《关于进一步规范政府采购单一来源

采购方式管理的通知》，进一步规范单一来源采购工作。

请各级、各单位以案为鉴，落实主体责任，强化内控管理，严格单一来源采购方式适用，依法依规采用单一来源采购方式，严肃财经纪律。

